SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgRg no HABEAS CORPUS Nº 1092922 - SP (2026/0165854-7)

RELATOR	**:**	**MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK**
AGRAVANTE	:	CRISTHOFER KAUE URIAS (PRESO)
ADVOGADO	:	FABIO MOURAO DUTRA DE OLIVEIRA - SP461125
AGRAVADO	:	MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO	:	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO *HABEAS CORPUS*. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente *habeas corpus* por reiteração de pedidos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a impetração configura reiteração de pedidos já analisados, impedindo o conhecimento do *habeas corpus.*

III. Razões de decidir

3. Configura reiteração de pedidos a repetição da causa de pedir e dos pedidos em novas impugnações, ainda que direcionadas contra acórdãos diversos ou manejadas por vias processuais distintas, razão pela qual se mantém o não conhecimento do *habeas corpus.*
4. Embora os acórdãos impugnados sejam distintos, o agravante é representado pelo mesmo patrono e, em ambas as insurgências, busca-se a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06 e a fixação do regime semiaberto. A controvérsia já foi apreciada por esta Corte Superior, configurando reiteração de pedidos, o que impede o conhecimento do *mandamus* quanto aos referidos temas.
5. O agravo regimental não apresentou argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, que deve ser mantida.

IV. Dispositivo e tese

6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:

Documento eletrônico VDA59040375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 13/08/2026 às 13:50:01 pelo usuário: SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/08/2026 13:36:36
Publicação no DJEN/CNJ de 17/08/2026. Código de Controle do Documento: b0157f32-3e8b-44e9-b4d1-b2b06d3748d7

1. A repetição de causa de pedir e de pedidos configura reiteração e impede o conhecimento de novo *habeas corpus* sobre matéria já apreciada.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 647-A e 654, § 2º; Lei n. 14.836/2024; Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º; CP, art. 33, § 2º, b.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 966.617/SP, Agravo regimental desprovido, trânsito em 4/8/2025; STJ, AgRg no HC 850.809/RJ, Quinta Turma, j. 27/2/2024; STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no HC 785.598/MG, Quinta Turma, j. 17/12/2024; STJ, AgRg no REsp 2.025.772/SP, Sexta Turma, j. 24/4/2023; STJ, AgRg no RHC 184.017/SP, Quinta Turma, j. 11/9/2023; STJ, AgRg no AgRg no HC 818.875/MS, Sexta Turma, j. 25/9/2023; STJ, AgRg no HC 837.182/SP, Quinta Turma, j. 26/9/2023; STJ, AgRg no RHC 183.090/RS, Sexta Turma, j. 13/11/2023; STJ, AgRg no HC 777.969/SP, Quinta Turma, DJe 6/11/2023; STJ, AgRg no RHC 156.181/MS, Sexta Turma, DJe 24/2/2022; STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EDcl no AREsp 2.249.797/SE, Quinta Turma, DJe 30/6/2023; STJ, AREsp 2.483.649/SP, não conhecido, trânsito em 12/3/2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 06/08/2026 a 12/08/2026, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 12 de agosto de 2026.

JOEL ILAN PACIORNIK
Relator

Documento eletrônico VDA59040375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 13/08/2026 às 13:50:01 pelo usuário: SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/08/2026 13:36:36
Publicação no DJEN/CNJ de 17/08/2026. Código de Controle do Documento: b0157f32-3e8b-44e9-b4d1-b2b06d3748d7